

1500289-50.2019.8.26.0111

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia

Comarca: Cajuru

Foro: Foro de Cajuru

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajuru

Foro de Cajuru

Vara Única

Rua José Bonifácio, 817, Centro, Cajuru - SP - cep 14240-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500289-50.2019.8.26.0111

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 569/19/405 - DEL.POL.CAJURU, 569/2019 - Delegacia de Polícia de Cajuru, 2149640 - DEL.POL.CAJURU, 569/19/405 - DEL.POL.CAJURU, 2149640 - DEL.POL.CAJURU, 569/19/405 - DEL.POL.CAJURU, 2149640 - DEL.POL.CAJURU, 569/19/405 - DEL.POL.CAJURU, 2149640 - DEL.POL.CAJURU, 569/19/405 - DEL.POL.CAJURU, 2149640/2019 - DEL.POL.CAJURU, 5380975 - DEL.POL.CAJURU

Autor:

Justiça Pública

Réu, Averiguado:

JOAO PAULO ALVES DOS SANTOS, PAULO DAVI ALVES DOS SANTOS

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

22/02/2022

Em 22 de fevereiro de 2022, às 13:20 horas, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, DR. MARIO LEONARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, instalou-se a audiência para advertência. Ausente o sentenciado JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS. INICIADOS OS TRABALHOS, restou prejudicada a presente audiência, ante a ausência do sentenciado. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: "João Paulo Alves dos Santos, qualificado nos autos, foi condenado à pena de advertência, nos termos do art. 28, da Lei 11.343/06. Designada para esta data a audiência de advertência. O sentenciado não foi intimado, e informou ao Oficial de Justiça, por telefone, que

não tomou nenhuma dose da vacina contra o covid-19 (fls. 552). A pauta de audiências desta comarca apresenta data disponível somente para o mês de outubro deste ano. Da data em que transitou em julgado a sentença condenatória para a Defesa, em 06 de abril de 2020 (fls. 535), até o mês de outubro de 2022, data para a qual seria redesignada a audiência de advertência, mais de dois anos terão se passado. Reza o art. 30, da Lei nº 11.343/06, que prescreve em dois anos a pretensão punitiva do crime previsto no art. 28, do mesmo diploma legislativo. Fatalmente se reconheceria, no final do processo, a prescrição retroativa. Por ser causa extintiva da punibilidade, o Juiz deve reconhecê-la de ofício, conforme determina o art. 61 do Código de Processo Penal. Diante do exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, e no art. 30, da Lei nº 11.343/06, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos." NADA MAIS. Do que para constar, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. Eu, Rafael E. Bicudo, escrevente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA